



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHANES ANDY TANBUN EUGENE alias ABUN**
2. Tempat lahir : Tebing tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/2 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Kuda Gg. Tongkat No.15 Kel. Sei Kera Hulu
Kec. Medan Perjuangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 291Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Johannes Andy Tanbun Eugene alias Abun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) topi warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Johannes Andi Tanbun Eugene alias Abun pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badak No. 32 Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Merampas nyawa orang lain yaitu korban Netty". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira siang hari Terdakwa meminta tolong kepada korban Netty untuk meminjam uang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadaikan namun saat itu korban Netty mengatakan tidak ada uang, kemudian keesokan harinya pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menunggu korban Netty sambil membuat kopi dan sekira pukul 07.20 WIB korban Netty datang untuk menjaga toko selanjutnya Terdakwa mendatangi korban Netty dan menanyakan mengenai pinjaman Terdakwa tersebut dengan berkata "minta tolong ci pinjam satu juta" kemudian korban Netty berkata "ga ada uang" dan Terdakwa pun menjawab "Terdakwa di sini sudah mengontrak 5 (lima) tahun lebih masak uang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) saja tidak ada mengancam korban Netty dengan pisau yang Terdakwa arahkan kepada korban Netty, akan tetapi korban Netty langsung memegang pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri korban Netty mengalami luka sayat dan Korban langsung berteriak mengalami kesakitan di karenakan luka dan mengetahui Korban menjerit lalu Terdakwa langsung menusuk pipi kiri dan dada kanan korban Netty sehingga Korban terjatuh bersimbah darah ke lantai dan melihat Korban jatuh di lantai Terdakwa langsung beegas meninggalkan Korban dan melarikan diri, dan di persimpangan Terdakwa bertemu dengan gojek dan kemudian Terdakwa menumpangi gojek tersebut akan tetapi gojek tersebut menurunkan Terdakwa di persimpangan dikarenakan gojek tersebut ada jemputan, kemudian Terdakwa menggunakan angkot menuju amplas dan sampai di stasiun KBT, kemudian Terdakwa menumpangi mobil penumpang KBT menuju Siborong-borong dan sesampainya di Siborong-borong Terdakwa mencari pekerjaan sebagai kuli panggul sembako;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban Netty meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: R/97/X/2024/RSBM tanggal 23 Oktober 2024 terhadap korban Netty yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Holik Tama selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar:

- Pipi : Dijumpai luka robek di pipi kiri panjang sembilan sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, kedalam luka tiga sentimeter;
- Dada : Dijumpai luka robek dada kanan panjang dua sentimeter, lebar tujuh sentimeter, ke dalam luka lima sentimeter;
- Anggota gerak atas : Dijumpai lengan tangan sebelah kanan bertato bergambar abstrak panjang tujuh belas sentimeter, lebar dua belas sentimeter;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek dipipi kiri, luka robek dada sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 338

KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Johannes Andi Tanbun Eugene alias Abun pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badak No. 32 Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu korban Netty". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira siang hari Terdakwa meminta tolong kepada korban Netty untuk meminjam uang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai namun saat itu korban Netty mengatakan tidak ada uang, kemudian keesokan harinya pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menunggu korban Netty sambil membuat kopi dan sekira pukul 07.20 WIB korban Netty datang untuk menjaga toko selanjutnya Terdakwa mendatangi korban Netty dan menanyakan mengenai pinjaman Terdakwa tersebut dengan berkata "minta tolong ci pinjam satu juta" kemudian korban Netty berkata "ga ada uang"

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa pun menjawab "Terdakwa di sini sudah mengontrak 5 (lima) tahun lebih masak uang Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) saja tidak ada mengancam korban Netty dengan pisau yang Terdakwa arahkan kepada korban Netty, akan tetapi korban Netty langsung memegang pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri korban Netty mengalami luka sayat dan Korban langsung berteriak mengalami kesakitan dikarenakan luka dan mengetahui Korban menjerit lalu Terdakwa langsung menusuk pipi kiri dan dada kanan korban Netty sehingga Korban terjatuh bersimbah darah ke lantai, dan melihat Korban jatuh di lantai Terdakwa langsung beegas meninggalkan Korban dan melarikan diri, dan di persimpangan Terdakwa bertemu dengan gojek dan kemudian Terdakwa menumpangi gojek tersebut akan tetapi gojek tersebut menurunkan Terdakwa di persimpangan dikarenakan gojek tersebut ada jempukan, kemudian Terdakwa menggunakan angkot menuju amplas dan sampai di stasiun KBT, kemudian Terdakwa menumpangi mobil penumpang KBT menuju Siborong-borong dan sesampainya di Siborong-borong Terdakwa mencari pekerjaan sebagai kuli panggul sembako;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban Netty meninggal dunia;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: R/97/X/2024/RSBM tanggal 23 Oktober 2024 terhadap korban Netty yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Holik Tama selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Pipi : Dijumpai luka robek di pipi kiri panjang sembilan sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, kedalam luka tiga sentimeter;
- Dada : Dijumpai luka robek dada kanan panjang dua sentimeter, lebar tujuh sentimeter, ke dalam luka lima sentimeter;
- Anggota gerak atas : Dijumpai lengan tangan sebelah kanan bertato bergambar abstrak panjang tujuh belas sentimeter, lebar dua belas sentimeter;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek dipipi kiri, luka robek dada sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

1. Henry Agung Salim, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Netty;
- Bahwa korban Netty merupakan istri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di kediaman Saksi di Jalan Badak No. 32 Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menggunakan pisau yang ditusukkan ke bagian leher Korban Netty;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi seperti biasa pergi dari rumah Saksi ke toko untuk membuka took, selanjutnya Saksi membersihkan toko tersebut dan tak lama kemudian istri Saksi yaitu korban Netty menyusul ke toko untuk menjaga took, kemudian setelah korban Netty menjaga toko Saksi mengantar anak ke sekolah, kemudian ketika di perjalanan Saksi ditelpon oleh warga bahwa istri Saksi yaitu korban Netty sudah meninggal, lalu Saksi kembali ke toko dan melihat bahwa korban Netty sudah meninggal dengan bersimbah darah, kemudian melihat hal tersebut Saksi membawa korban Netty ke rumah sakit Methodis di Jalan Thamrin, kemudian pihak rumah sakit menyatakan bahwa korban Netty sudah meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut ke Polsek Medan Area;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Netty meninggal dunia dengan luka sayat di pipi sebelah kiri, luka tusuk di dada sebelah kanan dan luka sayat di tangan sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Hartika Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa melakukan pidana pembunuhan terhadap korban Netty;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Badak No. 32 Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kos korban Netty;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena awalnya seperti biasa sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB Saksi membuka warung tempat sarapan pagi di samping rumah korban Netty/Kios Sembago, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.40 WIB pada saat itu Saksi mengantarkan sarapan nasi ke pelanggan, kemudian saat Saksi melintas dari depan rumah korban Netty Saksi mendengar suara mengorok, lalu Saksi pun berhenti dan dari depan pintu Saksi melihat korban Netty tergeletak di lantai, kemudian Saksi juga melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang sambil membawa Tas lalu Saksi pun menunggunya di depan gang kemudian pada saat Terdakwa keluar dari gang saat itu Saksi bertanya padanya dengan mengatakan "acik apain kakak itu" lalu Terdakwa menjawab "udah gilaknya kakak itu" kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki, lalu Saksi lari masuk lagi ke dalam rumah dan saat itulah Saksi melihat bagian kepala korban Netty sudah mengeluarkan darah, lalu Saksi lari keluar dan teriak "ai itu ... berdarah tangkap itu" sambil menunjuk Terdakwa namun Terdakwa sudah jauh dan warga belum ramai sehingga tidak ada yang mengejanya, setelah itu Saksi pun mengabari Kepling dan tak lama kemudian datang suami korban Netty, selanjutnya korban Netty dibawa ke rumah sakit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Netty meninggal dunia dengan luka sayat di pipi sebelah kiri, luka tusuk di dada sebelah kanan dan luka sayat di tangan sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Novilda Fitri Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa melakukan pidana pembunuhan terhadap korban Netty;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Badak No. 32 Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kos korban Netty;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena awalnya hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.20 WIB Saksi mendapat kabar dari saksi Hartika Sari melalui handphone dimana pada saat itu saksi Hartika Sari mengatakan "kak ada No HP pak Henri ini istri bang Henri ribut sama anak kosnya dia berdarah" kemudian Saksi pun langsung menelpon Bu Wiwit selaku Kepling tempat tinggal korban Netty lalu Saksi mengatakan "Wit barusan Hartika Sari nelson aku katanya Istri Pak Henri ribut sama anak kosnya suruh suaminya utuk melihatnya" setelah itu Saksi pun disuruh ke Rumah Sakit Methodis, kemudian sesampainya Saksi di rumah sakit Saksi bertemu Bu Wiwit dan keluarga korban Netty dimana saat itu Bu Wiwit bilang kepada Saksi bahwa korban Netty sudah meninggal dunia, lalu Saksi bersam-sama dengan yang berhadir saat itu melihat korban Netty ke kamar mayat, kemudian Saksi melihat korban Netty mengalami luka sayat di pipi sebelah kiri, bahu kanan dan jari tangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: R/97/X/2024/RSBM tanggal 23 Oktober 2024 terhadap korban Netty yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Holik Tama selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar:

- Pipi : Dijumpai luka robek di pipi kiri panjang sembilan sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, kedalam luka tiga sentimeter;
- Dada : Dijumpai luka robek dada kanan panjang dua sentimeter, lebar tujuh sentimeter, ke dalam luka lima sentimeter;
- Anggota gerak atas : Dijumpai lengan tangan sebelah kanan bertato bergambar abstrak panjang tujuh belas sentimeter, lebar dua belas sentimeter;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dikenal, dengan panjang badan seratus lima puluh satu sentimeter, panjang rambut delapan sentimeter, panjang rambut kiri dan kanan delapan sentimeter, panjang rambut belakang sepuluh sentimeter, lingkaran kepala empat puluh empat sentimeter, lebar bahu delapan puluh sentimeter, lebar dada delapan puluh sentimeter, lingkaran perut tujuh puluh delapan sentimeter;
- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek dipipi kiri, luka robek dada sebelah kanan;
- Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan: penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Netty pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.20 WIB bertempat di Jalan Badak No. 32 Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Penginapan Parsaroan Kamar 203 di Jalan Harjo Desa Siborong-borong Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan pisau dapur yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter dan menusukkannya ke bagian bahu sebelah kiri korban Netty;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa merasa marah karena tidak diberikan pinjaman uang oleh korban Netty sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada tujuan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Netty, hanya pelampiasan rasa marah Terdakwa terhadap korban Netty;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika senjata tajam berupa pisau ditusukkan ke arah dada seseorang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira siang hari Terdakwa meminta tolong kepada korban Netty untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta Rupiah) untuk menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadaikan namun saat itu korban Netty mengatakan tidak ada uang, kemudian keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menunggu korban Netty sambil membuat kopi dan sekira pukul 07.20 WIB korban Netty datang untuk menjaga toko selanjutnya Terdakwa mendatangi korban Netty dan menanyakan mengenai pinjaman Terdakwa tersebut dengan berkata "minta tolong ci pinjam satu juta" kemudian korban Netty berkata "ga ada uang" dan Terdakwa pun menjawab "Terdakwa di sini sudah mengontrak 5 (lima) tahun lebih masak uang Rp1.000.000,00. (satu juta Rupiah) saja tidak ada sambil mengancam korban Netty dengan pisau yang Terdakwa arahkan kepada korban Netty, akan tetapi korban Netty langsung memegang pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri korban Netty mengalami luka sayat dan Korban langsung berteriak mengalami kesakitan dikarenakan luka, kemudian mengetahui korban Netty menjerit lalu Terdakwa langsung menusuk pipi kiri dan dada kanan korban Netty sehingga korban Netty terjatuh bersimbah darah ke lantai dan melihat korban Netty jatuh di lantai Terdakwa langsung beegas meninggalkan korban Netty dan melarikan diri, kemudian di persimpangan Terdakwa bertemu dengan gojek lalu Terdakwa menumpangi gojek tersebut akan tetapi gojek tersebut menurunkan Terdakwa di persimpangan dikarenakan gojek tersebut ada jemputan, kemudian Terdakwa menggunakan angkot menuju Amplas dan sampai di stasiun KBT, kemudian Terdakwa menumpangi mobil penumpang KBT menuju

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Siborongborong dan sesampainya di Siborongborong Terdakwa mencari pekerjaan sebagai kuli panggul sembako, kemudian setelah uang Terdakwa terkumpul sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 Terdakwa menyewa penginapan di Penginapan Parsaoran yang terletak di Jalan Harjo Desa Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian sekira pukul 03.00 WIB anggota Reskrim Polsek Medan Area datang menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) topi warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih adalah milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dan melarikan diri ke Siborongborong;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam;
3. 1 (satu) topi warna hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 07.20 WIB bertempat di Jalan Badak No. 32 Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Netty;
2. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menikam korban Netty adalah 1 (satu) buah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang selanjutnya menjadi barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter ke bagian bahu sebelah kiri korban Netty;
4. Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa marah terhadap korban Netty karena Terdakwa tidak



diberikan pinjaman uang oleh korban Netty sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta Rupiah);

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Netty mengalami luka sayat di tangan kiri, luka robek di pipi kiri, luka robek di dada sebelah kanan;

6. Bahwa korban Netty meninggal dunia sesaat setelah kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Netty;

7. Bahwa tidak ada tujuan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Netty melainkan hanya pelampiasan rasa marah Terdakwa terhadap korban Netty akan tetapi Terdakwa mengetahui jika senjata tajam berupa pisau ditusukkan ke arah dada seseorang dapat menyebabkan kematian;

8. Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa beegas meninggalkan korban Netty dan melarikan diri menuju Siborongborong dengan menumpangi mobil angkutan umum KBT, dan sesampainya di Siborongborong Terdakwa mencari pekerjaan sebagai kuli panggul sembako, kemudian setelah uang Terdakwa terkumpul sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 Terdakwa menyewa penginapan di Penginapan Parsaoran yang terletak di Jalan Harjo Desa Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian sekira pukul 03.00 WIB anggota Reskrim Polsek Medan Area datang menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) topi warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih adalah milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dan melarikan diri ke Siborongborong;

10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

11. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Johannes Andy Tanbun Eugene alias Abun, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan sengaja":

Menimbang bahwa unsur "Dengan sengaja" memiliki arti adanya niat atau sikap batin dari Terdakwa yang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa dalam literatur hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian "Dengan



sengaja” akan mengandung makna bilamana telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka perbuatan yang dimaksud adalah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan sengaja? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Netty oleh karena ditinjau dari alat, cara dan sifat serta sasaran perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter menikam ke arah pipi dan dada korban Netty sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka robek dipipi kiri dan luka robek dada sebelah kanan sampai akhirnya meninggal dunia sesaat setelah penikaman tersebut, telah cukup jelas membuktikan bahwa meninggalnya korban Netty adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir ketujuh, tujuan Terdakwa menikam korban Netty hanya melampiaskan kemarahan terhadap Korban, akan tetapi Terdakwa mengetahui jika senjata tajam berupa pisau ditusukkan ke arah dada seseorang dapat menyebabkan kematian, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban adalah kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa korban Netty sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, oleh karena terbukti telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti ini harus dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) topi warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih, oleh karena barang-barang yang dipakai pada saat melakukan perbuatannya dan melarikan diri ke Siborongborong namun sudah tidak layak lagi dikembalikan kepada Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban Netty kehilangan orang yang disayangnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) topi warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AP.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dto

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dto

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Irwandi Purba, S.H., M.H.